

통 보 / 주의 요구

1. 제 목 : 부실채권 인계인수 등 업무 절차 부적정
2. 소관부점 : 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제19조에 따라 공사가 인수하는 부실채권의 인수업무 총괄⁴³⁾, 일반채권 인수 후 채권정보 전산 등록 및 채권관리 부점으로 업무이관 전까지 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

0000처는 같은 세칙 제15조에 따라 가계지원업무 관련 채권관리를 총괄하고 있으며, 지역본부는 같은 세칙 제36조에 따라 채권 인수부점으로부터 이관받은 무담보채권, 담보부채권 정리·관리 업무를 하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 제6조에 따르면 인수한 부실채권을 부점 간 인계·인수 시에는 채권서류 전부를 인계·인수하고 각 호에 관한 사항⁴⁴⁾을 기재 또는 첨부한 인계인수서를 작성하여야 한다고 되어 있다.

43) 「업무분장세칙」(0000.0.0. ~ 0000.0.0.)에 따르면 0000.0.0. 시행 개정 전의 새출발기금이 인수하는 채권의 인수업무는 ‘0000처’에서 담당하였음

44) 「인수채권정리업무규정」 제6조(인계인수)

1. 인계서류 일람표, 2. 채권명세서, 3. 담보물건명세서, 4. 경매진행 현황, 5. 양수등기일자, 6. 보험가입 현황, 7. 경비원배치 현황, 8. 인계부점 의견, 9. 그 밖의 주요사항

또한, 용역계약 체결 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제49조에 따라 표준계약서에 의하여 계약 체결을 하여야 하고, 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제2조 및 제4조에 따라 계약문서는 계약서 외 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출 내역서로 구성하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 [표 15]와 같이 0000처에서 인수한 채권에 대한 인계인수 업무처리를 점검한 결과

[표 15] 공사 일반채권 인수 현황

(단위 : 개, 명, 건)

구 분	양도기관	채무자 수	계좌 수
-----	------	-------	------

“기재생략”

* 중복제외

** 인수 후 무담보전환 포함

(1) 인계인수 업무 부적정

인수채권 전체 채무자 00명의 채권에 대해 규정에 따른 인계서류 일람표 및 채권명세서 등을 포함한 인계인수서를 작성하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

이에 0000처에서 인수한 채권이 이관되는 실제 업무처리를 살펴본 결과, ① 무담보채권의 경우 인계부점 또는 인수부점이 K-wings 전산원장 변경요청 또는 업무이관등록 내부결재를 받고 있었고, ② 담보부채권의 경우 인계부점이 업무이관등록 내부결재를 받음과 동시에 공사IFRS

회계시스템 상 일반전표 생성 및 본지점 처리를 통해 채권의 관리계수 이관 및 소관부점의 변경이 이루어지는 것으로 확인되었으며

해당 결재문서 상 이관되는 채권정보가 [그림 4]와 같이 본문 또는 붙임파일에서 채권 개요나 ‘채권인수번호 - 채권액 등’으로 구성된 일람표 형태 수준에 불과하여 원인서류 등 채권서류에 관한 세부내용 및 정보 전달 범위는 확인이 불가하였다.

[그림 4] 채권이수관 결재사례

① [담보] 업무이관 요청 (0000처, 0000년)	② 채권관리부점 변경 요청 (0000처, 0000년)	③ [무담보] 업무이관 요청 (0000처, 0000년)
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

“기재생략”

다만, [그림 5]와 같이 공사와 별도 업체 간 체결된 ‘원인서류 인수 · 스캔 · 입고 용역계약’을 통해 업체가 양도기관으로부터 전달받은 인계 서류에 대하여 실물 서류 확인 및 DIPS⁴⁵⁾ 작업 후 공사의 아산 서류 센터에 입고하거나, 채권관리 담당 지역본부로 이관 시 별도 양식에

45) (DIPS) Document Image Processing System의 약자로 대량의 문서 작업을 효율적으로 처리하기 위해 문서 이미지를 빠르게 처리하고 스캔하는 시스템이며 물리적 서류의 디지털화를 통해 업무처리 시 저장, 관리, 검색을 용이하게 도움

담당자 날인하는 것으로 인계서류에 대해 확인하는 절차⁴⁶⁾는 존재하는 것으로 확인되었다.

[그림 5] 인계인수 자료 확인 날인 사례

① 담보채권 인계리스트 (0000처→캠코CS→지역본부)	② 담보채권 인계리스트 (0000처→지역본부)	③ 아산센터 입고확인서 (용역업체→0000처)
-----------------------------------	------------------------------	------------------------------

“기재생략”

위와 같은 업무처리로 진행하는 원인을 분석해 보면, 규정 상 인계 인수서는 담보물건의 경비원배치현황이나 보험가입현황을 기재해야하는 등 담보부채권의 특성을 반영한 기준으로 작성되어 있어 무담보채권의 특성과 맞지 않는 사항을 기재하도록 되어 있고

감사대상기간 동안 인수한 채무자 수는 약 00만 명 분에 이르는 등 채권 인수 서류 규모가 방대⁴⁷⁾하였으며, 채권 정보는 양도기관에서 공사에 인계하는 자료에 의존할 수 밖에 없었기 때문이었다.

46) 아래 표와 같은 절차로 채권 원인서류가 전달되나 별도의 전자결재를 득하지는 아니함

구 분	무담보채권	담보부채권
채권 이관	0000처 → 용역업체 → 아산서류센터	0000처 → 캠코CS → 지역본부

※ 담보부채권의 캠코CS DIPS 업무는 0000. 0월 인수 분부터 적용

47) 원인서류 인수용역 일반무담보채권 차주당 00장 가정 적용 시, 00만 명 x 00장 = 0백만 장 → A4용지 000박스 분량이며 0Ton(1박스 = 00장, 0kg) 정도의 규모로 추정

또한, K-wings 내 채권관리 담당자들이 이용하는 ‘양도기관 협조요청’ 게시판을 살펴보면 시효입증, 채무관계인 확인 등을 위해 원인서류를 요청하는 게시글이 월평균 약 00건⁴⁸⁾ 정도 등록되고 있었는데

이는, 채권관리 실무매뉴얼 상 양도기관과 양수도계약 이후 채권관리 시스템에 통상 4개월 내 채권정보가 전산등록 된다고 되어 있으나 실제로는 [표 16]과 같이 평균 7개월에 걸쳐 부분적으로 채권정보가 등록·관리 되고 있기 때문인 것으로 파악된다.

[표 16] 무담보채권 관리 이관 소요일

(단위 : 개, 명, 일)

순번	연도	양도기관 수	채무자수 ⁴⁹⁾	이관소요일(개월)		
				최소	최대	평균

“기재생략”

* 중복제외

그러므로 인수채권의 자료가 최종 관리부점으로 전달되기 전에 이미 인수담당자는 양도기관으로부터 전달받은 불충분한 정보 및 부분적 정보를 기반으로 채권관리 업무를 해야 하는 등 채권 자료의 부존재 및 전달 여부에 따른 채권관리 한계를 고려하여 채권정보 기록 관리 방안이 필요한 실정이다.

48) 양수도계약 체결 이후, 0000처에서 채권정보를 생성하여 담당 지역본부로 배정이 되었음에도 원인서류는 아직 인계기관으로부터 전달받지 못하거나 부정확한 정보 또는 DIPS 작업 중 등으로 시효관리 업무처리가 어려우며, 이를 해결하기 위해 00부터 양도기관 협조필요사항 일원화 게시판을 신설하여 운영중이나 00 기준 00건의 게시글이 생성되는 등(평균 00건/월) 채권관리 담당자의 업무처리 시 어려움을 겪고 있음

49) 총 00명 중 원장 생성 후 일괄 채권포기하거나 환매한 경우 및 이관에 1년 이상 소요된(파산/면책 처리 후 지역본부 이관 등) 00건 제외 대상

따라서, 현재 채권인계 시 채권번호, 채무자명, 채권액, 매입액 등 개요정보만 기재하고 있는데, 채권관리의 효율성을 위해 시효완성일자, 가압류 등 법조치 여부, 경매진행 여부 등 중요정보를 포함하여 내부 결재를 받는 등 담보부·무담보채권 특성을 고려한 업무처리 기준을 마련할 필요가 있다.

(2) 인수채권 원인서류 인수 등 용역계약 부적정

0000처에서 0000.00.00.에 결재받은 '인수채권 원인서류 인수·스캔·입고 용역계약 체결 승인' 건의 경우 계약기간이 0000.00.00.부터 같은 해 00.00.이므로 계약체결 전 이미 과업이 시작되고 있었고

해당 계약서 상 계약체결일 누락 및 계약체결 결과보고가 부재하여 실제 계약이 이루어진 시점을 추정하기 어려웠으며

0000.00.00. 결재받은 '소상공인자영업자새출발기금 주식회사 인수채권 원인서류 인수·스캔·입고 용역계약 체결 승인' 건의 경우 내부결재 완료 전일인 0000.00.00.에 이미 계약서가 작성되어 당일부터 과업이 시작된 것으로 확인되었다.

또한, 용역계약을 체결할 경우 규정에 따라 표준계약서를 사용하고, 계약서 외 유의서, 일반조건, 과업내용서 및 산출내역서 등으로 계약문서를 구성하여야 함에도

[그림 6]과 같이 계약서와 과업내용서를 혼용하여 하나의 임의 양식을 사용하거나, [표 17]과 같이 감사대상기간에 체결된 용역 계약문서에 일반조건이 모두 누락되는 등 관련 업무가 불철저한 사례 0건이 확인되었다.

[그림 6] 용역표준계약서 미사용 사례

용역표준계약서 (국가계약법 시행규칙)	2020년도 일반무담보 인수채권 서류 용역계약	'21. 4~'22. 3분기 일반무담보 인수채권 서류 용역계약
-------------------------	------------------------------	---------------------------------------

“기재생략”

[표 17] ‘계약문서 구성 부적정 사례’

순번	계약명	계약문서 구성				
		계약서	유의서	일반조건	과업내용서	산출내역서

“기재생략”

[소관부점 의견] 0000처는 향후 채권 인수인계 업무처리 개선 방안을 마련하고, 용역계약 체결 시 계약문서 구성을 준수하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00처장은 실제 업무에 맞게 채권 이관 절차별 전달되는 채권정보를 명기하는 등 채권의 정보전달 인계 업무처리 기준을 마련하시고 (통보)

인수채권 원인서류 인수·스캔·입고 용역계약 시 계약체결 전 계약기간이 시작되거나 계약체결 시 계약문서 구성이 누락되지 않도록 업무를 철저히 하시며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)